

[2] 소송관련 비용 등 지연 지급

- 「계약사무세칙」 제17조(대가의 지급) 제2항에 따르면 계약 담당자는 계약상대자로부터 대가지급 청구를 받은 날부터 5일 이내에 지급하여야 한다고 되어 있고
 - 그 기한 내에 대가지급을 할 수 없는 경우에는 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 시행령 제59조(대가지급지연에 대한 이자)에서 정하는 바에 따라 해당 지연일수에 따른 이자를 지급하여야 한다고 되어 있음
 - 따라서, 공사로부터 소송 등 관련 업무를 위임받아 수행하고 있는 법무사 등으로부터 관련 비용의 지급을 청구 받은 경우에는 청구를 받은 날부터 5일 이내에 관련 비용을 지급하여야 함
- 그런데, 경남지역본부에서 감사 대상기간 동안 소송관련 비용 등으로 100만 원 이상의 금액을 지출한 130건을 표본으로 비용 지급 실태를 점검한 결과
 - 2017. 9. 21. ○○○법무사사무소로부터 채무자 ○○○(◎◎캐피탈-2016-△△△△△)의 자동차 임의경매와 관련하여 발생한 비용 (경매예납금, 수수료 등) 총 1,041천 원을 청구 받았는데도 42일이 경과한 2017. 11. 7.에서야 관련 비용을 지급하는 등
 - [표 2] 및 [별표 2]와 같이 총 26건에 대하여 대가지급 청구를 받은 날로부터 5일이 지난 뒤 비용을 지급한 것으로 확인됨¹⁾

1) 경남지역본부를 제외한 11개 부점에 대하여서는 ‘공공분야 갑질 근절을 위한 가이드 라인’에 따라 ‘내규 및 전산시스템 관리실태’ 특정감사에서 추가 확인하고 제도 개선 예정

[표 2] 소송 등 관련비용 지연 지급 현황

(단위 : 건, 천 원)

구 분	합 계	소송비용	경매집행비용
-----	-----	------	--------

“기재생략”

【조치할 사항】

- ◇ 경남지역본부장은 소송관련 비용 등의 지급을 청구 받은 경우에는 규정에서 정한 기한을 준수하는 등 관련 업무를 철저히 하고, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다. (주의)

[별표 2]

소송 등 관련비용 지연지급 현황

(단위 : 일, 원)

순번	항 목	접수일	지급일	5일 경과 후 지연일수	금 액
----	-----	-----	-----	-----------------	-----

“기재생략”